

Лекция 10 (07.10.25)

Наследственное право

При наследовании имущество умершего переходит другим лицам в порядке универсального правоприемства (переход как единое целое в один и тот же момент)

Принципы наследования

- Свобода завещания
- Охрана интересов семьи
- Универсальность наследственного правоприемства (нельзя взять квартиру, а долги не взять - либо все, либо ничего)

День открытия наследства - день смерти гражданина. Место открытия - последнее место жительства гражданина (преимущественно проживал).

- Если место жительства неизвестно. Тогда этим местом будет считаться место нахождения недвижимого имущества (если больше, чем один, то смотрим по наиболее ценной части имущества, ценности определяется рыночной стоимостью)
 - Если нет недвижимого имущества. Тогда этим местом будет место нахождения движимого имущества или наиболее ценной его части
- Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства

Лица, которые могут призываться к наследованию

- Граждане, зачатые во время жизни наследователя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1163, ждем рождения ребенка)
- Юридические лица, которые существуют на день открытия наследства (в силу завещания)
- Российская федерация, субъекты государства, иностранные государства (в силу завещания)

Лица, которые не могут призываться к наследованию (Ст. 1117)

- Не имеют право наследовать ни по завещанию, ни по закону (совершили преступление по решению суда, действиями которых были увеличена доля или устранены другие наследники)

- Граждане, которые отстранены судом от наследования по закону (лица, которые злостно уклонялись от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя; родители, лишившиеся родительских прав)

Две формы наследования

- По завещанию (приоритет)
- По закону (нет завещания)

Завещание совершается дееспособным гражданином. Наследодатель - любое лицо, а завещателем может быть только дееспособный гражданин. Завещание имеет строго нотариальную форму, отсутствие нотариального удостоверения - недействительное завещание. Есть перечень лиц, которые могут восполнить роль нотариуса (начальник экспедиции, начальник воинских частей, глав врачи, начальник тюрьмы)

Завещание

- Может написать только одно лицо (односторонняя сделка)
 - Совместное завещание - наследственный договор
 - Содержание, его отмена и изменение - воля завещателя
 - Закрытое завещание - содержание не раскрывается даже перед нотариусом
 - Право об обязательной доли наследства (ст. 1149, несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные родственники; нетрудоспособный супруг; нетрудоспособные родители; нетрудоспособные иждивенцы, которые являются родственниками, если не менее года до смерти они находились на его иждивении; нетрудоспособные иждивенцы, которые не являются родственниками, которые не менее года были на иждивении наследодателя и они совместно проживали с ним) - наследуют не зависимо от содержания завещания не менее половины доли, которое причиталось бы каждому из них по закону
-

Наследование по закону

Обязательная доля в наследстве для определенного круга лиц указана в статье 1049 ГК. К ним относятся:

- нетрудоспособные дети
- нетрудоспособный супруг

- нетрудоспособные родители
- нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону, если они не менее года до смерти наследодателя находились на иждивении
- нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, проживали не менее года с наследодателем до смерти

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которой причиталось каждому из них при наследовании по закону.

Наследники призываются в порядке очередности предусмотренной в ГК, если нет наследников предшествующей очереди. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, которые наследуют по праву представления (доля наследника по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну; не путать с **наследственной трансмиссией** - при наследственной трансмиссии наследник умирает позже наследодателя, но не успевает принять наследство).

Право супруга при наследовании - на совместно нажитое имущество супруга имеет право на половину. Это право не умоляет её как наследницу.

Очереди наследования

- Первая очередь: дети, супруг и родители (внуки наследуют по праву представления)
- Вторая очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедуши и бабушки (племянники и племянницы наследуют по праву представления)
- Третья очередь: дядя и тётя (по праву представления - двоюродные братья и сестры)
- Четвертая очередь: прадедушки и прабабушки
- Пятая очередь: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки
- Шестая очередь: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тётки
- Седьмая очередь: пасынки и падчерицы, отчим и мачеха
- Восьмая очередь: иждивенцы

Чтобы вступить в наследство нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в течении 6 месяцев.

Отказ от наследства

Юридически значимое действие, которое совершается у нотариуса. Отказ в наследствии не может быть изменен.

Семейное право

В семейное право входят

- брачные отношения (вступление, прекращение и признание недействительности)
- личные, неимущественные, имущественные отношения

К личным неимущественным отношениями относятся:

- выбор фамилии
- вопрос воспитания детей

К личным имущественным отношениями относятся:

- отношения связанные с имуществом
- алименты